

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số: HD-2026-0001

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Luật Thương mại Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Nhu cầu và khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày 03/06/2026, tại Ninh Bình, chúng tôi đại diện cho các bên ký hợp đồng gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): Quang Anh Lê

Đại diện	: LÊ QUANG ANH	Chức vụ:	Giám đốc
Địa chỉ	: 91 Vân Giang thành phố Ninh Bình		
Điện thoại	:	Fax:	
Số TK	: 0974904082		
Mở tại	: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng		
MST	: 2701004623		

BÊN BÁN (BÊN B): CỬA HÀNG MINH TÂM

Đại diện	: Tống Thị Thuý	Chức vụ:	Chủ cửa hàng
Địa chỉ	: Số nhà 91, đường Vân Giang, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam		
Điện thoại	: 0937466399 - 0974904082	Fax:	
Tài khoản	: 0974904082		
Mở tại	: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng		
MST	:		

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Điều khoản chung

- Hai bên cùng có quan hệ mua bán với nhau theo quan hệ bạn hàng, trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi.
- Trong khuôn khổ hợp đồng này, hai bên sẽ ký tiếp các đơn đặt hàng/ hợp đồng mua bán bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại đối với từng lô hàng cụ thể. Chi tiết hàng hóa, số lượng, giá cả, phương thức thanh toán sẽ được nêu rõ trong đơn đặt hàng/ hợp đồng mua bán tương ứng.
- Bên bán phải cung cấp cho bên mua biết mã hàng có khả năng cung cấp cho bên mua, giá cả sản phẩm. Trong trường hợp các dòng sản phẩm sẽ ngừng sản xuất hoặc thay đổi chính sách thì phải cung cấp thông tin cho bên mua.
- Hợp đồng nguyên tắc này có giá trị pháp lý cao hơn đơn đặt hàng/ hợp đồng mua bán. Điều khoản nào trong đơn đặt hàng/ hợp đồng mua bán mâu thuẫn với các điều khoản trong hợp đồng này thì sẽ ưu tiên thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng này.

Điều 2: Hàng hóa và chính sách bảo hành

- Hàng hóa do bên bán cung cấp phải đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật của hãng cung cấp/ nhà sản xuất.

- Chi tiết hàng hóa sẽ được các bên chỉ rõ trong đơn đặt hàng/hợp đồng mua bán của từng đơn hàng.

- Bên B cam kết các sản phẩm bán ra là sản phẩm chính hãng.

Điều 3: Vận chuyển giao nhận hàng hóa

- Bên bán giao hàng cho bên mua tại địa điểm của bên mua theo từng đơn đặt hàng.

- Hàng hóa có thể giao một hay nhiều lần, tùy thỏa thuận. Bảng chứng giao nhận là biên bản giao kiêm phiếu xuất kho: ghi rõ số lượng hàng hóa, chủng loại.

Điều 4: Giá cả và phương thức thanh toán

- Đơn giá hàng hóa là đơn giá được thống nhất tại thời điểm đặt hàng đơn giá được sự thông qua của cả hai bên. (Thông qua điện thoại, Fax, mail và được xác nhận bởi đơn đặt hàng).

- Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam. Giá trị thanh toán được xác định là tổng giá trị đơn hàng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán 100% trước khi giao hàng.

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản, tiền mặt.

Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên:

Bên bán:

- Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất/ nhà phân phối.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá cả, chính sách, ... cho bên mua

- Cam kết thực hiện đúng chính sách bảo hành sản phẩm. Các vấn đề liên quan đến các chính sách bảo hành, thời hạn bảo hành sản phẩm, thời gian trả bảo hành.

- Thực hiện đúng cam kết khác ghi trong hợp đồng.

Bên mua:

- Đảm bảo thanh toán đúng thời hạn theo điều 4 hợp đồng này.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý và lưu thông hàng hóa.

- Thực hiện đúng cam kết ghi trong hợp đồng.

Điều 6: Phạt vi phạm chất lượng

- Bên A có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa được cung cấp có đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và xuất xứ hàng hóa theo nội dung của hợp đồng hay không.

- Hàng hóa qua kiểm tra mà không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng thì Bên A có quyền từ chối nhận hàng và bên B phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác trong 15 ngày để đáp ứng yêu cầu đề ra. Trường hợp Bên B không có khả năng hoặc cố tình không thực hiện việc thay thế thì Bên A sẽ tự thực hiện hoặc thuê một đơn vị khác thực hiện. Mọi chi phí liên quan sẽ do Bên B chịu.

Điều 7: Bất khả kháng và hủy hợp đồng

- Cả hai bên đều không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình quy định trong Hợp đồng nếu như các nghĩa vụ đó không thể thực hiện hoặc rất khó khăn trong việc thực hiện do những nguyên nhân bất khả kháng gây ra bất ngờ ngoài ý muốn của hai bên dẫn đến một hoặc cả hai bên không thể thực hiện hợp đồng mặc dù đã cố gắng khắc phục như thiên tai, dịch họa, chiến tranh, đình công, bạo loạn hoặc một trong hai bên bị phá sản, hay sát nhập, những thay đổi trong chính sách của Nhà nước Việt Nam buộc một trong hai bên phải chấm

dứt hợp đồng.

- Các trường hợp được cho là bất khả kháng cần được hai bên bàn bạc và thống nhất. Nếu không thống nhất được hai bên sẽ nhờ cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam xác nhận xem có là trường hợp bất khả kháng hay không theo đúng các quy định hiện hành.
- Ngoài những trường hợp bất khả kháng gây ra nêu trên nếu một trong hai bên tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn không theo các quy định của Hợp đồng mà không được sự đồng ý của phía bên kia thì phải chịu phạt hợp đồng và bồi thường cho phía bên kia toàn bộ thiệt hại do việc tự ý chấm dứt hợp đồng đó gây ra theo đúng quy định của pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

- Trường hợp có bất đồng về hợp đồng này bao gồm những vấn đề liên quan đến tính hiệu lực pháp lý của hợp đồng, hoặc việc chấm dứt hợp đồng mà hai bên không thể giải quyết thông qua thương lượng thì sẽ đưa lên giải quyết tại Tòa kinh tế thuộc tòa án nhân dân TP Hà Nội.
- Phán quyết của trọng tài này sẽ là cuối cùng và hai bên có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân theo. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xét xử do bên nào vi phạm trả, trừ khi hai bên có quy định khác.
- Luật áp dụng: Hợp đồng này sẽ được áp dụng và tuân theo pháp luật kinh tế của Việt Nam.
- Tất cả các điều kiện và điều khoản khác không quy định trong hợp đồng này sẽ áp dụng theo luật về hợp đồng kinh tế của Việt Nam và các tập quán bán hàng trong nước.
- Trong trường hợp có tranh chấp hai bên chưa giải quyết được, hai bên sẽ không được phép dừng việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng. Mọi vấn đề vướng mắc cần được giải quyết bằng thương lượng trước giữa hai bên để tìm biện pháp giải quyết tốt nhất.

Điều 9: Điều khoản khác

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ đã nêu trong hợp đồng trên cơ sở tôn trọng pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam cũng như các văn bản, quy định hiện hành của các ngành có liên quan khác. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất và tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hợp tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
- Mọi sửa đổi và bổ sung liên quan đến Hợp đồng này phải được hai bên thỏa thuận và thống nhất bằng văn bản lập thành Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục Hợp đồng là một phần không tách rời của Hợp đồng.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện./.
- Hợp đồng này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B